

MAPA MENTAL — Polícia Judiciária Militar (PJM) · CFO PM 2026

1 · Conceito e autoridades de PJM

- **Polícia Judiciária:** ramo da atividade policial que **antevê as ações do Judiciário**, muitas vezes lhe sendo imprescindível · o **Inquérito Policial** é seu procedimento típico
- As autoridades de PJM estão no **art. 7º do CPPM**, conforme as respectivas jurisdições — ministros das Forças, chefes de Estado-Maior, comandantes de Exército, de Região Militar, Distrito Naval ou Zona Aérea, diretores e chefes de órgãos, comandantes de forças, unidades ou navios
- Na **PM** e no **CBM** a autoridade **originária** é dos **Comandantes de Unidades, Diretores** ou do próprio **Comandante-Geral**
- **Ser militar é condição precedente** ao exercício da PJM
- Portanto **NÃO são autoridades de PJM:** **Governador** **Secretário de Defesa Social** **Corregedor**
- É **inconstitucional** a lei estadual que atribua à **Corregedoria Geral da SDS** instaurar ou requisitar a instauração de IPM

2 · Competências da PJM — art. 8º (rol exemplificativo)

- **a) apurar os crimes militares** e os que por lei especial se sujeitam à jurisdição militar, **e sua autoria** — dizer quem fez e o que fez; é aqui que entra o **IPM**
- **b) prestar** aos órgãos e juízes da Justiça Militar e ao **Ministério Público** as informações necessárias à instrução e ao julgamento, e realizar as diligências requisitadas
- **c) cumprir os mandados de prisão** expedidos pela Justiça Militar
- **d) representar** às autoridades judiciárias militares sobre **prisão preventiva** e **insanidade mental** do indiciado
- **e) cumprir** as determinações da Justiça Militar quanto aos presos sob sua guarda e responsabilidade
- **f) solicitar** das **autoridades civis** informações e medidas úteis à elucidação · **g) requisitar** da **polícia civil** e de repartições técnicas civis pesquisas e exames que subsidiem o IPM
- **h) atender**, observados os regulamentos militares, o pedido de **apresentação de militar** à autoridade civil competente, desde que legal e fundamentado

3 · O Inquérito Policial Militar — art. 9º

- **IPM: apuração sumária** de fato que configure **crime militar** e de sua **autoria**
- Tem caráter de **instrução provisória**, com a finalidade precípua de **ministrar os elementos necessários à propositura da ação penal**
- **Exceção (parágrafo único):** são **efetivamente instrutórios** da ação penal os **exames, perícias e avaliações** realizados regularmente no curso do inquérito, por peritos idôneos e com as formalidades do Código
- Chama-se IPM **não por ser feito pela PM**, mas por ser confeccionado em **qualquer esfera militar**, federal ou estadual

POLÍCIA
JUDICIÁRIA
MILITAR
CFO PM 2026

4 · As seis características do inquérito

- **1 · Sigiloso** (art. 16): o encarregado pode permitir que o **advogado do indiciado** tome conhecimento — pedido de vistas deve ser **sempre** atendido, é prerrogativa do advogado
- **2 · Provisório:** a decisão lavrada em desfavor do imputado no IPM **não é definitiva**; só o será na ação penal, decidida pelo juiz
- **3 · Informativo:** as notícias trazidas nos autos devem ser **reproduzidas em juízo** para valermos como prova cabal de condenação ou absolvição
- **4 · Escrito:** tudo é **reduzido a termo**
- **5 · Inquisitorial:** dispensa contraditório e ampla defesa, pois o papel do IPM é apenas **subsidiar** a ação penal
- **6 · Indisponível:** iniciado, deve encerrar-se nas mãos da **autoridade judiciária competente**, a quem cabe o arquivamento — **não se transaciona** a marcha

5 · Prazos e fluxo do IPM

- **Indiciado PRESO: 20 dias**, contados da **execução da ordem de prisão** — improrrogável
- **Indiciado SOLTO: 40 dias**, contados da **instauração** do IPM · **prorrogável por mais 20 dias** se não concluídos exames ou perícias já iniciados, ou se houver diligências indispensáveis
- O pedido de prorrogação deve ser feito **em tempo oportuno**, para ser atendido **antes** do término do prazo
- **Não há nova prorrogação**, salvo **dificuldade insuperável** a juízo do Ministro de Estado competente
- Laudos e perícias não concluídos são **remetidos depois** ao juiz, para juntada ao processo · deduzem-se dos prazos as **interrupções por suspeição** de oficial superior (art. 10, §5º)
- **Fluxo:**

1	Autoridade	de	PJM:	indicia	ou	não	→	
2	Promotor	Militar:	denuncia,	não	denuncia	ou	pede novas diligências	→
3	Juiz Militar:	decide se	arquiva					

6 · Encarregado e instauração

- **Competência originária:** dos **Comandantes** — pode ser transferida a terceiros (**competência delegada**)
- Diferença para a polícia judiciária comum: lá o **Delegado** tem competência **originária** para instaurar o IP
- **§2º:** a delegação deve recair em **oficial de posto SUPERIOR ao do indiciado**, seja da ativa, da reserva remunerada ou não, ou reformado
- **§3º:** não sendo possível, oficial **do mesmo posto**, desde que **mais antigo** · **§4º:** se o indiciado é da reserva ou reformado, **não prevalece** a antiguidade de posto
- **§5º:** esgotadas as hipóteses na ativa, cabe ao ministro competente designar **oficial da reserva de posto mais elevado**, podendo **avocar** o inquérito já iniciado
- **Art. 15:** o encarregado será, sempre que possível, oficial de posto **não inferior a Capitão ou Capitão-Tenente**; em infração contra a segurança nacional, **oficial superior**
- Basta ser **oficial intermediário**, independentemente do quadro · surgindo indícios contra oficial de **posto superior ou mais antigo**, o encarregado provoca a **delegação a outro oficial**
- **O IPM é iniciado por PORTARIA** — não é possível instaurá-lo por despacho